

감사결과 처분요구서

- □□본부 ○○단 물품 구매 관련 -

2019. 12.

□ 처분요구 사항 일람표

연번	지사명	지 적 내 용	구분	처분
1	□□본부	물품구매(분기자재) 계약 및 집행 업무 부적정	계약, 물품	경고, 주의, 시정

KAC 감 사 실

◆부정·부패신고: ☎02)2660-4110 · 홈페이지 > Clean Airport > KAC신문고

경 고 · 주 의 요 구 · 시 정

1

제 목 물품구매(분기자재) 계약 및 집행 업무 부적정

관 계 부 서 □□본부

구 분 계약, 물품

내 용

□□본부 ○○단에서는 공항시설 운영 및 유지·보수에 반복적으로 소요되어 정기적(분기 등)으로 일괄 발주하여 구매하는 물품(이하 “분기자재”라 함)의 조달을 위해 【표1】과 같이 “분기자재” 구매 계약을 체결하였다.

【표1】 2019년도 □□본부 ○○단 분기자재 구매 계약 현황

(단위 : 원)

연번	계약일자	계약건명	계약금액	계약상대자	납품기한	분할납품
1	2019. 4. 16.	1분기 ■■ 물품 구매 (연료필터 등 311종)	24,432,000	◇◇ (대표 F)	2019. 5. 16. (계약일로부터 30일)	불가
2	2019. 4. 19.	1분기 ○○단 물품 구매 (바인더 등 161종)	13,931,670	◆◆ (대표 G)	2019. 5. 19. (계약일로부터 30일)	불가
3	2019. 10. 21.	2,3분기 항공무선표 지소 물품 구매 (세정제 등 578종)	52,410,500	▼▼ (대표 H)	2019. 11. 10. (계약일로부터 20일)	불가
4	2019. 10. 23.	2,3분기 ○○단 물품 구매 (멀티탭 등 185종)	42,739,400	◆◆ (대표 I)	2019. 11. 12. (계약일로부터 20일)	불가
합 계			133,513,570			

「계약업무처리지침」(이하 “지침”이라 함)은 “분기자재” 구매 시 구매대상 제의 물품, 구매요청 및 계약체결 방법 등에 대해 【표2】와 같이 정하고 있다.

【표2】 계약업무처리지침 제10조의2(분기자재의 구매)

제10조의2(분기자재의 구매) ①공항시설 운영 및 유지·보수에 반복적으로 소요되는 물품에 대하여는 정기적(분기 등)으로 일괄 발주하여 구매업무의 효율성을 도모하고 관련업무에 지장이 없도록 하여야 한다.

②제1항에 따른 분기자재 구매대상 물품에서 다음 각 호의 물품은 제외하여야 한다.

1. 국내생산이 곤란하여 수입 등 조달에 장기간 소요되는 물품
2. 국내생산이 단종되어 공급이 곤란한 품목
3. 단순 기성품이 아닌 제조가 필요한 물품
4. 특수한 성능 또는 규격을 요하거나 고가의 품목으로써 분기자재 구매품목으로 하기에는 적합하지 않은 품목
5. 관련 법률에 따라 면허 또는 허가 등을 받은 자에게 구매하여야 하는 품목

③발주부서에서는 분기자재 구매품목 결정시 해당업무에 필요한 적합한 품목을 선정하여야 하고, 각 품목별 구매규격 및 수량, 단위 등 구매하고자 하는 내용을 명확히 하여 구매요청 하여야 한다.

④분기자재를 다품목 또는 다량 구매하는 경우에는 계약담당자는 구매목적 달성 및 계약상대자의 납품편의 등을 고려하여 특별한 사정이 없는 한 분할납품이 가능하도록 계약체결을 하여야 한다.

가. 분기자재 구매요구, 구매지시 부적정

○○단 △팀 물품구매 업무 담당자는 【표1】 연번4 계약 관련 물품구매요구(2019. 7. 31., 요구번호 10030034)를 하면서 구매요구서 연번 13번 품목1)은 美 EMERSON 社로부터 수입이 필요한 물품으로 “지침” 제10조의2 제2항 제1호에 따라 국내생산이 곤란하여 수입 등 조달에 장기간 소요되는 물품에 해당되어 분기자재 구매대상 물품에서 제외하여야 함에도 제외하지 않았다.

또한 같은 구매요구서 연번 29번 품목2)은 특정 제조사의 특정규격 제품으로 특수한 규격을 요하며, 구매요구 단가(757,900 원)가 고가로 “지침” 제10조의2 제2항 제4호에 따라 분기자재 구매품목으로 하기에는 적합하지 않은 품목임에도 구매대상 물품에서 제외하지 않았고, ○○단에서 실제로 필요한 규격은 산출근거로 기재한 “50인치 삼성LED 4K UHD(UN50NU7100)”였으나 품명, 규격을 “55인치, UHD TV”로 잘못 표기하여 구매요구를 하였다.

1) “품명, 규격, 단위 : 팽창밸브, TCLE 5HC(ALCO), [EA], 산출근거 : HW100(기계)”

2) “품명, 규격, 단위 : 55인치, UHD TV, [EA], 산출근거 : 50인치 삼성LED 4K UHD(UN50NU7100)”

○○단 ☆팀 물품구매 업무 담당자는 【표1】 연번4 계약 관련 물품구매요구(2019. 8. 2., 요구번호 10030206)를 하면서 구매요구서 연번 28번 품목³⁾은 ○○단에 기설치 되어 운영 중인 장비와 호환 등 특수한 성능 또는 규격을 요하며, 구매요구 단가(3,900,000 원)가 고가로 “지침” 제10조의2 제2항 제4호에 따라 분기자재 구매품목으로 적합하지 않은 품목임에도 구매대상 물품에서 제외하지 않았다.

○○단 △팀 물품관리 업무 담당자는 위 물품구매요구서를 접수하고 구매요구서(요구번호 10030034)의 연번 13번과 연번 29번 품목, 구매요구서(요구번호 10030206)의 연번 28번 품목은 “지침” 제10조의2 제2항에 따라 분기자재 구매대상 물품에서 제외하여야 함에도 이를 제외하지 않고 구매지시 하였다.

나. 분기자재 구매 계약체결 부적정

○○단 △팀 물품계약 업무 담당자는 【표1】의 “분기자재”구매 계약을 체결하면서 분기자재를 다품목 또는 다량 구매하는 경우에는 “지침” 제10조의2 제4항에 따라 계약상대자의 납품편의 등을 고려하여 특별한 사정이 없는 한 분할납품이 가능하도록 계약을 체결하여야 함에도 구매목적 달성 등 분할납품을 불허할 특별한 사정이 없음에도 분할납품이 불가하도록 계약을 체결하였다.

다. 물품 검사·검수 업무 부적정

○○단에서는 【표1】 연번4 계약체결 시에 물품구매(제조)계약 일반조건(이하 “일반조건”이라 함) 제3조(계약문서)에 따른 계약문서인 ‘규격서’(계약품목 185종의 품명·규격, 비고(세부규격) 기재), 계약상대자로부터 제출받은 ‘산출내역서’(185종의 품명·규격, 단가 기재)를 첨부하여 계약을 체결하였고, 물품관리 지침 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항은 검사자는 계약조건, 구매규격서

(사양서) 등 계약서류를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하도록 정하고 있는 등 물품 검사 업무는 “일반조건” 제3조에서 정한 계약문서인 ‘규격서’를 기준으로 구매규격 등 계약조건 충족여부를 판단하여야 한다.

그런데 ○○단에서는 【표1】 연번4 계약의 입찰공고시 【표3】의 내용을 입찰공고문에 반영하였고, 계약체결 후에는 계약서와 별도로 납품업체에 납품 참고자료(세부규격 등 기재)를 제공하였으며 입찰공고 내용을 근거로 계약문서인 ‘규격서’의 별도로 제공한 납품 참고자료의 세부규격을 기준으로 계약조건 충족여부를 판단하여 물품 검사 업무를 부적정하게 처리하였다.

【표3】 2019년도 2, 3분기 인천ATC 물품 구매 (멀티탭 등 185종) 입찰공고문

4. 현품설명

가. 별도의 현품설명은 없으며 [붙임]의 물품내역서와 물품내역서에 포함된 ‘품명’ 및 ‘세부규격’을 반드시 확인하시고, 문의사항이 있으면 [붙임]의 물품내역서를 참조하여 확인 후 입찰에 참여하시기 바라며, 납품 시 물품규격에 관한 이견이 있을 경우 한국공항공사 □□본부 ○○단 해당부서의 의견에 따라야 합니다.

※ 내역 및 규격 미확인으로 인한 투찰 책임은 입찰참가자가 져야 합니다.

○○단 ☆팀 물품구매 업무 담당자는 【표4】 연번 85번 품목은 납품업체가 계약된 규격과 같은 품명, 규격의 제품을 납품하였음에도 규격서에 명시되지 않은 터치용 제품의 납품을 요구하였고, 연번 101번 품목은 납품업체가 계약된 규격과 같은 품명, 규격의 제품을 납품하였음에도 납품 참고자료로 제공한 특정 제조사의 특정규격 제품(쥬엘지전자, 55LV75D)의 납품을 요구하였다.

3) “품명, 규격, 단위 : 55인치 LFD 모니터, 3.5MM 500CD, [EA], 산출근거 : 미기재”

○○단 △팀 물품관리 업무 담당자는 【표1】 연번4 계약은 계약상 분할납품 불가 계약으로 “일반조건” 제12조(납품) 제3항에 따라 계약담당자가 필요에 따라 분할납품을 요구하거나, 계약상 분할납품이 허용된 경우를 제외하고는 분할납품을 할 수 없음에도 납품기한인 2019. 11. 12.에 【표4】와 같이 납품되지 않은 품목(2019. 11. 22. 납품 13개)이 있음에도 계약서 내용과 달리 분할납품을 받아 물품 검수 업무를 처리하였다.

【표4】 2019년도 2, 3분기 ○○단 물품 구매 (멀티탭 등 185종) 지체 현황

(단위 : 원)

계약내역서 연번	내역	단위	수량	비고	납품일자(검사결과)
21	연축전지 터미널단자, 12V 12A이하 60cm	EA	70	[항통]	2019.11.22., 합격
25	기판,PCB,CVCA	EA	1	[항통]	2019.11.22., 합격
48	2공파이프바인더9cm,좌철 /A4/가로	EA	1	[항통]	2019.11.22., 불합격
58	ELEMENT,250H 2~30Mhz,250W	EA	1	교정포함[항통]	2019.11.22., 불합격
59	ELEMENT,50H 2~30Mhz,50W	EA	1	교정포함[항통]	2019.11.22., 불합격
82	하드복사기, SAS타입, ..	Z0 4	1		2019.11.22., 불합격
85	모니터,'17	EA	1		2019.11.12., 불합격
101	55인치 LFD 모니터, 3.5MM 500CD	EA	2		2019.11.12., 불합격
103	벽걸이 브라켓, WMN4070SK	EA	1		2019.11.12., 불합격
125	충전케이블(C타입)	EA	7		2019.11.12., 불합격
136	자동차 퓨즈, 7.5A	EA	1	(100개 묶음)(기계)	2019.11.12., 불합격
138	A3 코팅기	EA	2	신도TL-4700(기계)+전기	2019.11.12., 불합격
140	팽창밸브,TCLE 5HC(ALCO)	EA	2	HW100(기계)	2019.11.22., 1개 합격
142	팬모터(실외기), 220V 0.2kW 8P	EA	2	부성(N504A) (기계)	2019.11.22., 합격
156	55인치, UHD TV	EA	1	50인치 삼성LED 4K UHD(UN50NU7100)	2019.11.12., 불합격
157	드라이버비트 자화기,	EA	2	6.3MM드라이버날용(기계)	2019.11.22., 합격
167	콘센트(매입),매입2구	EA	20	(전기)	2019.11.22., 합격
168	전기스위치, 1구 스위치	EA	20	1구1로(전기)	2019.11.22., 합격
169	콘센트,220V,2구	EA	10	방수용(전기)	2019.11.22., 합격
170	플러그, ㄱ자형.220V	EA	20	접지형(전기)	2019.11.22., 합격

또한 ○○단 △팀 물품계약 업무 담당자는 【표4】와 같이 납품기한 내 납품이 되지 않았거나, 검사에 불합격된 물품과 같이 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 “일반조건” 제19조(검사) 제4항에 따라 필요한 시정조치를 할 수 있음에도 계약업무 담당자로서 이러한 절차를 적정하게 이행하지 않았다.

라. 물품 지체상금 부과 부적정

○○단 △팀 물품계약 업무 담당자는 【표4】의 품목과 관련 ○○단 필요에 의해 계약서와 달리 분할납품을 받아 “일반조건” 제24조(지체상금) 제2항에 따라 기납부분에 대한 검사를 거쳐 당해 부분을 인수한 때에는 그 부분에 상당하는 금액을 계약금액에서 공제하여 지체상금을 부과하여야 함에도 전체 계약금액에 대한 지체상금 부과 공문(○○단-7965, 2019. 11. 20.)을 계약상대자에게 발송하였다.

【관계부서 의견 및 판단】

○○단 △팀에서는 ① 【표4】의 연번 156번 품목은 ‘특수한 성능을 요하는 규격’이라 보기 어렵고, 목적 및 용도상 저장품 계정으로 구매 가능한 것으로 판단된다는 의견, ② 분기자재 구매 계약체결 관련 ○○단의 지리적 특수성으로 출입증 발급이 번거롭고, 영종대교 출입비용 등에 따른 업체의 불편을 방지하고자 분할납품 불가 계약을 체결한 특별한 사정이 존재한다는 의견, ③ 납품기한에 완납이 안됐을 경우 물품 수령 거부 시, 이에 대한 업체의 민원 제기 가능성이 있다는 의견, ④ 업무 확인에 대한 최종결재자는 △팀장으로 실무 담당 총괄관리 책임 필요시 담당 차장을 팀장으로 변경 희망한다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 【표4】의 연번 156번 품목은 특정 제조사의 특정규격 제품으로

구매규격 충족을 위해서는 △팀에서 제시한 특정규격을 충족하여야 한다는 점에서 특수한 규격에 해당되는 것이며, 감사내용은 계정과목과는 무관하다는 점,

② “지침” 제10조의2 제4항은 계약상대자의 납품편의 등을 고려하여 분기자체 구매 계약을 특별한 사정이 없는 한 분할납품 가능하도록 계약을 체결하도록 정한 것이며 △팀에서 특별한 사정이라고 제시한 내용은 납품업체의 편의 보다는 물품을 한 번에 납품 받는 등 ○○단의 편의를 위한 것에 가깝다는 점,

③ 납품기한에 완납이 안 됐을 경우 물품 수령을 거부하는 것은 계약서와 계약조건에 따른 정당한 업무집행이며 업체의 민원은 오히려 계약서와 계약조건대로 계약업무를 집행하지 못하는 경우에 발생한다는 점에서 관계부서의 의견을 받아들이기 어렵다.

④ 실무 담당 총괄관리 책임 필요시 담당 차장을 팀장으로 변경 희망한다는 의견에 대해서는 △팀 차장은 구매지시, 계약체결 보고 시 검토자로 결재 하였고, 지체상금 부과 공문은 팀장 대신 차장 대결로 결재하였으나 △팀 업무분장상 본인이 실무자로 수행하는 고유업무가 상당부분 있고, 업무분장상 물품업무에 대해서는 결재권한과 책임이 있는 결재권자로 보기 어려우므로 관계부서의 의견은 이유가 있다고 판단된다.

○○단 ☆팀에서는 ① “지침” 제10조의2 제2항 제4호 “고가의 품목”의 정의가 모호하며, 【표4】의 연번 101번 품목은 특수한 성능규격을 요하는 제품이 아니며 기성품인 55LV75D 제품을 요구하였다는 의견, ② 구매요구 금액 대비 납품가격이 절반 이하로 과소하다는 의견, ③ 물품 납품시 상세규격에 대한 별도 협의가 필요하나 해당 품목에 대해 사전 문의가 없었으며, 납품 시 규격에 관한 이견은 해당부서의 의견에 따라야 한다고 명시하여 그에 따라야 한다는 의견, ④ 제조품일 경우 “일반조건” 제19조(검사) 제3항 제2호에 따른 제조과정에서 검사가 필요하나 해당 품목에 대한 문의 및 사전 협의가 없었다는 의견, ⑤ 납품한 물품에는 “일반조건” 제16조(표기)에 따라 제작자명, 상표를 표기하여야 하나 관련내용이 없어 검사 시

제조사, 상세 기술규격 확인이 불가하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① “지침” 제10조의2 제2항 제4호 “고가의 품목”에 대해서는 “지침” 소관부서인 본사 경영관리실에서 「물품관리지침」 제15조 제1항 제1호에 따라 취득(추정)가액 30만원이상의 품목을 고가에 해당되는 것으로 판단하고 있으며, 【표4】의 연번 101번 품목은 ‘규격서’상 “55인치 LFD 모니터, 3.5MM 500CD”로만 규격을 기재하였으나, ☆팀에서는 기설치 되어 운영 중인 장비와의 호환 등으로 특정 제조사의 특정규격인 “55LV75D” 제품을 필요로 하였고 입찰공고, 계약서에 구체적으로 명시한 바 없이 동 제품을 납품하도록 요구하였다는 점,

② 구매요구 금액 대비 납품가격이 절반 이하로 과소하다는 의견에 대해서는 물품 검사 업무는 “일반조건” 제3조에서 정한 계약문서인 ‘규격서’를 기준으로 구매규격 등 계약조건 충족여부를 판단하여야 한다는 점과 그러한 납품가격 과소 등의 문제점 때문에 “지침” 제10조의2 제2항 제4호는 특수한 규격을 요하거나 고가의 품목으로써 분기자체 구매품목으로 적합하지 않은 품목을 구매대상 물품에서 제외하도록 정하고 있다는 점,

③ 물품 납품시 상세규격에 대한 별도 협의가 필요하나 해당 품목에 대해 사전 문의가 없었으며, 납품 시 규격에 관한 이견은 해당부서의 의견에 따라야 한다고 명시하여 그에 따라야 한다는 의견에 대해서는 계약상대자는 “일반조건” 제13조(규격)에 따라 계약상 명시된 규격에 따라 납품하면 족한 것으로 상세규격에 대한 별도 협의가 계약서나 계약조건 상 반드시 필수적인 것은 아니며 ☆팀의 필요에 따른 사항으로 이를 계약상대자에게 강제할 수 없다는 점,

④ 제조품일 경우 “일반조건” 제19조(검사) 제3항 제2호에 따른 제조과정에서 검사가 필요하나 해당 품목에 대한 문의 및 사전 협의가 없었고 ⑤ 납품한 물품에는 “일반조건” 제16조(표기)에 따라 제작자명, 상표를 표기하여야 하나 관련내용이 없어 검사 시 제조사, 상세 기술규격 확인이 불가하였다는 의견에 대해서는 그러한 경우 물품 검사자와 계약담당자는 “일반조건” 제13조(규격), 제19조

(검사) 등에 따라 검사하여 계약이행 내용의 전부 또는 일부가 계약에 위반되거나 부당함을 발견한 때에는 필요한 시정조치 등을 할 수 있으므로 관계부서의 의견은 받아들이기 어렵다.

조치할 사항

① ★★장은 ㉔ 물품(분기자재) 구매요구, 구매지시, 검사-검수 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바라며,

- 관 련 자 : □□본부 ○○단 △팀 A
□□본부 ○○단 △팀 B
□□본부 ○○단 ☆팀 C

㉔ 물품(분기자재) 계약체결, 계약집행, 지체상금 부과 업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바라며,

- 관 련 자 : □□본부 ○○단 △팀 D

위 ㉔, ㉔ 업무 관련 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- 관리책임자 : □□본부 ○○단 △팀 E
(현 ■■■원 ◎◎실)

② □□본부장은 ㉔ “일반조건” 제3조(계약문서)에 따른 계약문서인 규격서를 기준으로 물품 규격충족 여부 등 재검사 후 최종 검사결과를 통보하시기 바라며 (시정), ㉔ “일반조건” 제24조 제2항에 따라 검사를 거쳐 인수한 부분에 상당하는 금액을 공제하여 지체상금 부과 업무를 처리하시기 바랍니다.(시정)